



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

CUARTO JUZGADO CIVIL DE LA SUB-ESPECIALIDAD COMERCIAL

EXPEDIENTE : 13845-2025-0-1828-JR-CO-04
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : PASCUAL SERNA DIANA ANGELA
ESPECIALISTA : PAJUELO MEJÍA CARLOS ENRIQUE
DEMANDADO : GARCIA ZAPATA, NORMAN HELBERT¹
ORE HERRERA, RUBEN DANIEL
EGL ADUANAS S.A.C.
TRUJILLO SALAVERRY, LUCIA FLORENTINA
DEMANDANTE : AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Resolución Nro. Quince

Lima, cinco de agosto de dos mil veintiséis. -

AUTOS Y VISTOS:

Dando cuenta al escrito **Nro. 216698-2026** presentado con fecha 05.08.2026 (páginas 405 a 407) por Mesa de Partes electrónica debidamente escaneado, digitalizado y firmado electrónicamente por letrado; **Al principal:** Estando a lo expuesto por la parte demandante quien apersona apoderado, sin embargo, se observa que se encuentra pendiente que la parte demandante cumpla con adjuntar vigencia de poder actualizado y copia de DNI de apoderado por lo cual: **1. CUMPLA** la parte demandante **AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A** con subsanar la observación realizada por el juzgado, bajo responsabilidad; **2. TÉNGASE POR SEÑALADA** la **CASILLA FÍSICA Nro. 239** y la **CASILLA ELECTRÓNICA Nro. 23671** del demandante a efecto de las

Apellido Paterno : ORE	Imprimir Ficha	DNI: 08512574
Apellido Materno : HERRERA		
Apellido de Casada :		
1 Nombres : RUBEN DANIEL		
Fecha Fallecimiento :	Restricciones: NINGUNA	
Apellido Paterno : TRUJILLO	Imprimir Ficha	DNI: 25502848
Apellido Materno : SALAVERRY		
Apellido de Casada :		
Nombres : LUCIA FLORENTINA		
Fecha Fallecimiento :	Restricciones: NINGUNA	
Número de RUC: 20601746566 - EGL ADUANAS S.A.C.		
Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		
Nombre Comercial: -		
Fecha de Inscripción: 21/12/2016	Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2017	

notificaciones que expida la presente judicatura; **al primer y al segundo otrosí:** Con la copia literal, certificado de cargas y gravámenes y arancel judicial que se adjuntan, agréguese a los autos y estando a lo expuesto por la parte demandante;

Y ATENDIENDO:

Primero: Estando a la solicitud de convocatoria a remate: Con el certificado de cargas y gravámenes del bien materia de ejecución (páginas 420 a 430), copia literal del bien materia de ejecución (páginas 408 a 419), el arancel judicial (página 431), Valuación Comercial actualizada adjuntada a la demanda (páginas 71 a 82), así como el estado del proceso **-etapa de ejecución forzada-** de conformidad a lo dispuesto en el artículo 731° d el Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 30229, el cual establece en sus primeros párrafos lo siguiente: *"Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia"*, en consecuencia, verificándose que con la demanda se ha adjuntado una tasación que data de junio de 2025, se concluye que ordenar una tasación resulta innecesaria, por lo que corresponde ordenar el remate judicial electrónico;

Segundo: En atención a lo anterior se precisa que la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo REM@JU, del portal web del Poder Judicial, consistente en la colocación de ofertas que los usuarios postores ofrezcan. El acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas, en mérito a los lineamientos establecidos en la Ley N°30229;

Tercero: Asimismo, el secretario de la causa publicará en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone por el Artículo 15° de la Ley N° 30229, el cual generará automáticamente un cronograma con la fecha programada, una vez que notificadas los sujetos procesales, haya transcurrido el plazo sin que las mismas formulen oposición a la convocatoria, en mérito a lo dispuesto por el

artículo 13º del Decreto Supremo N° 003-2015-JUS, Reglamento de la Ley N° 30229:

Cuarto: De ser el caso, el adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el Artículo 16º de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declararse la nulidad del remate, finalmente para participar como postor, deberá de obtener una casilla electrónica, tal como se encuentra establecido en el numeral g) de las disposiciones generales de la Directiva N° 008-2016-CE-PJ, toda vez que constituye el único medio donde será remitido el Certificado Digital de postor ganador o la orden de pago para la devolución del depósito de garantía u oblate;

Quinto: El artículo 13º de la Ley N° 30229 refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto. En este caso, se debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico. Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

Sexto: Finalmente, debe acotarse que, si bien es cierto, mediante Ley N° 32297 se modificaron los artículos 1, **12**, 13, 15 y 16 de la Ley N° 30229, incorporando la intervención del martillero público; también es cierto que, a la fecha no es materialmente posible proceder con la designación de dicho órgano de auxilio judicial, al no existir un **sistema de nombramiento “correlativo”** de martilleros públicos tal como lo prescribe el modificado artículo 12 de la Ley N° 30229 ² y al no estar previsto su incorporación el actual sistema de REMAJU.

² **LEY N° 30229**, MODIFICADO POR LA LEY N° 32297
ARTÍCULO 12. CONDICIONES PARA REMATE POR INTERNET
[...]

c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización, **nombrando al Martillero Público en forma correlativa.**

Sétimo: En consecuencia, a fin de no retardar la ejecución de lo decidido en el presente proceso que constituye derecho constitucional del ejecutante conforme lo prescribe el artículo 139.2 de la Constitución Política del Estado³ y el artículo 4 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial corresponde proseguir con la convocatoria a remate sin la intervención del citado órgano de auxilio judicial. Por tales razones por tales fundamentos:

SE RESUELVE:

CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIA**, de resultar necesario, del siguiente inmueble hipotecado:

1. DESCRIPCION:

Tipo de inmueble: Casas.

Ubicación: Urbanización Antonia Moreno de Cáceres (Ciudad del deporte) manzana IV, manzana III, Mz. X1, Lote 4, Sector A, Subsector III, distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao (Actualmente Av. Marcos Calderón Medrano, Manzana X1, Lote 4, Urb. Antonia Moreno de Cáceres - Ciudad del Deporte, Sector A, Subsector III),

Inscripción registral: Partida Electrónica N° **P01141505** de los Registros de Predios del Callao;

2. CARGAS Y GRAVÁMENES:

a) En el **Asiento 00007** de la Partida N° **P01141505** de los Registros de Predios del Callao, se ha inscrito una **hipoteca** en la cual intervienen otorgantes: Rubén Daniel Ore Herrera y Lucia Florentina Trujillo Salaverry; acreedor: AVLA Perú Compañía de Seguros SA; deudor: EGL Aduanas SAC; por Escritura Pública Nro. 120637 del 17/02/2017 otorgada ante Notaria de Lima, Dra. Carla Cecilia Hidalgo Morán (Lima). Los propietarios otorgantes

[...]

³ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO**

ARTÍCULO 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional.

[...]

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias **ni retardar su ejecución**. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación de la Cámara de Diputados, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.

constituyen hipoteca hasta por el monto de US\$ 95,600.00 dólares americanos a favor del acreedor hipotecario indicado en garantía de las obligaciones que tiene pendientes la persona jurídica deudora. Así consta de la Escritura Pública que da mérito.

b) En el **Asiento 00008** de la Partida N° **P01141505** de los Registros de Predios del Callao, se ha inscrito una **modificación de hipoteca** en la cual intervienen acreedor: AVLA Perú Compañía de Seguros SA; deudor: EGL Aduanas SAC; otorgantes: Rubén Daniel Ore Herrera y Lucia Florentina Trujillo Salaverry; Ampliación de hipoteca: Los propietarios de este inmueble Rubén Daniel Ore Herrera y su esposa Lucia Florentina Trujillo Salaverry han ampliado la hipoteca inscrita en el asiento 00007 de la presente partida a favor de AVLA Perú Compañía de Seguros SA que garantizará las obligaciones de EGL Aduanas SAC hasta por la suma total de US\$ 147,900.00 dólares americanos;

b) En el **Asiento 000010** de la Partida N° **P01141505** de los Registros de Predios del Callao, se ha inscrito una **modificación de hipoteca** en la cual intervienen acreedor: AVLA Perú Compañía de Seguros SA; deudor: EGL Aduanas SAC; otorgantes: Rubén Daniel Ore Herrera y Lucia Florentina Trujillo Salaverry, deudor: E Group Logistics Perú SAC; Modificación de hipoteca: La hipoteca a que se refieren los asientos 00007 y 00008 de la presente partida constituida por Rubén Daniel Ore Herrera y Lucia Florentina Trujillo Salaverry, en favor de AVLA Perú Compañía de Seguros SA ha sido modificado para que además de las obligaciones ya garantizadas, cubra también las obligaciones de E Group Logistics Perú SAC que se detallan en el instrumento público que mediante el presente título se archiva;

3. VALOR DE TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA: La suma de quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis soles con ochenta céntimos **(S/ 544,436.80)**;

4. PRECIO BASE REMATE: Será de la siguiente forma:

- **Primera Convocatoria:** las dos terceras partes de la tasación, equivalente a la suma de trescientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete soles con ochenta y siete céntimos **(S/ 362,957.87)**;

- **Segunda Convocatoria:** las dos terceras partes de la tasación reducida en un quince por ciento (15%), el cual asciende a la suma de trescientos ocho mil quinientos catorce soles con diecinueve céntimos **(S/ 308,514.19)**;

- **Tercera Convocatoria:** las dos terceras partes de la tasación reducida en un quince por ciento (15%) adicional a la base de la postura de la segunda convocatoria, el cual asciende a la suma de doscientos sesenta y dos mil doscientos treinta y siete soles con seis céntimos **(S/ 262,237.06)**.

5. OBLAJE: Los postores deberán depositar el 10% del valor de tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17^{o4} del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

6. PUBLICACION: PROCÉDASE a la PUBLICACIÓN de los avisos de remate en el PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL a través del aplicativo informático del REM@JU, por el término de ley, conforme el artículo 15° de la Ley N° 30229; **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis por la Responsable de Remaju de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - Ventanilla una vez que notificadas los sujetos procesales, haya transcurrido el plazo sin que las mismas formulen oposición a la convocatoria, en mérito a lo dispuesto por el artículo 13° del Decreto Supremo N° 003-2015-JUS, Reglamento de la Ley N° 30229.

7. REGISTRO: Cumpla el Especialista Legal con registrar la presente convocatoria de remate, en el aplicativo informático de Remate Judicial Electrónico – REM@JU; una vez que notificadas los sujetos procesales, haya transcurrido el plazo sin que las mismas formulen oposición a la convocatoria, en mérito a lo dispuesto por el artículo 13° del Decreto Supremo N° 003-2015-JUS, Reglamento de la Ley N° 30229.

⁴ **Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago se oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente-

ASIMISMO al amparo de lo contemplado en el Artículo 155-I de la Ley Orgánica del Poder Judicial⁵, en todas las leyes procesales de actuación jurisdiccional que contengan disposiciones referidas al señalamiento de domicilio procesal, entiende que debe consignarse el domicilio procesal postal y el domicilio procesal electrónico, constituido por casilla electrónica asignada por el Poder Judicial postal⁶; en tal virtud, los ejecutados al momento de apersonarse a la instancia deberán señalar su domicilio procesal (casilla postal) y domicilio procesal electrónico (casilla electrónica); bajo apercibimiento expreso de no darse curso legal a su escritos que presenten en autos; **al tercer otrosí: téngase presente; notificándose.**

⁵ Artículo incorporado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30229, publicada el 12 de Julio del 2014.

⁶ El subrayado es nuestro.